

1500046-21.2022.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... (fls. 181/185).

2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 78/80, apontou o denunciado como pessoa dedicada ao tráfico de drogas. É dos autos que policiais encontraram um usuários de entorpecente saindo da residência do acusado e na ocasião avistaram o réu na posse de droga e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500046-21.2022.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500046-21.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de ALEXANDRO PAULO, qualificado no autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 08 de janeiro de 2022, no horário de 15h45min, e no endereço Rua Antonio Messias de Castro, nº. 447 - Jardim América, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, o denunciado teria praticado a conduta de tráfico de drogas, na companhia de duas menores, Ananda Náthali Aparecida Siqueira e Alana Lara Aparecida Siqueira, uma vez que mantinha em depósito 16 (dezesesseis) porções com massa global de 24g (vinte e quatro gramas) de natureza "cocaína" e 2 (duas) porções com massa global de 12g (doze gramas) de natureza "maconha".

Segundo se apurou, na ocasião, no dia dos fatos, os policiais faziam ronda e se depararam com um rapaz já conhecido nos meios policiais, este apelidado de "Gu" que saiu em fuga e adentrou na residência do acusado. Ao chegar lá, Alexandro e as menores também tentaram fugir, mas foram detidos. Os policiais encontraram no imóvel: 03 aparelhos celulares com o réu; 01 celular com cada adolescente; vários recortes plásticos; R\$250,00 em moeda corrente; 02 porções de maconha (12g) e 16 porções de cocaína (24g).

Por ocasião da análise da prisão em flagrante, a prisão do autuado foi convertida

em prisão preventiva (fls. 56/59).

Denúncia recebida aos 25 de abril de 2022 (fls. 137/138).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e os réu interrogado. Em seguida, as partes ofertaram alegações finais orais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006);

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

1. Da materialidade do delito:

A materialidade delitativa foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico (fls. 86/88), sendo apurada: a) a presença de 16 (dezesesseis) porções de cocaína em pó, com peso bruto de 24,00g (vinte e quatro gramas), e 2 (duas) porções de maconha, com peso bruto de 12,00 (doze gramas); b) pelo auto de exibição e apreensão que indicou a presença de recortes plásticos (fls. 14); c) pelo laudo realizado no aparelho celular do denunciado (fls. 181/185).

2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 78/80, apontou o denunciado como pessoa dedicada ao tráfico de drogas. É dos autos que policiais encontraram um usuários de entorpecente saindo da residência do acusado e na ocasião avistaram o réu na posse de droga e picotando embalagens para venda. Além disso, apreendido um aparelho celular na posse do réu foi realizada a prova pericial (fls. 181/185) indicando que no telefone do acusado foi encontrado conversas referentes a trechos que fornecem indícios de que o acusado estava de fato a traficar.

Os indícios, então existentes para subsidiar a denuncia, foram confirmados e transformados em prova autorizando a condenação do acusado, vejamos:

O agente público Antonio Siviero Neto, compromissado nos termos da lei, apontou que estava em patrulhamento pelo bairro Jardim América e avistou um usuário que gritou anunciando a chegada da polícia. Disse que foram adentrar a residência e encontraram o denunciado sentado ao chão com a droga e ainda com embalagens diversas, além de encontrar as adolescentes que seriam conhecidas por fazer "aviãozinho". Disse que o réu tentou se desfazer da droga, mas não foi possível. Relatou que o réu é pessoal conhecida pelos meios policiais.

O agente público Adriano José Gonçalves, compromissado nos termos da lei, apontou estava de serviço com o Cabo Siviero pelo bairro Jardim América. Na ocasião, avistou um suposto usuário de drogas que avistou a viatura e gritou anunciando a chegada da polícia. Em seguida, foi em direção à casa e percebeu por uma janela o réu sentado e fazendo uma picagem de plástico para embalar. O indivíduo se assustou e jogou a droga para debaixo da cama. Havia adolescentes no local e que já eram conhecidas pela conduta. O réu, em conversa informal, confessou que fazia tráfico. O alessandro estava visivelmente alterado e tinha pedaços maiores não embalados e ele tomou um susto tentado jogar embaixo da cama. É uma residência de fundo e que dele já veio um cheio ruim de maconha. Não soube explicar a presença das adolescentes.

O réu, por sua vez, confessou que mantinha a droga para o tráfico. Afirmou que naquele dia estava com a droga picando apenas para seu consumo, sendo que parte seria vendida depois para terceiros como forma de alimentar seu vício. Relatou que era costumeiro fazer isso e em torno de 2 (dois) meses vem comprando drogas para usar e vender a terceiros. Questionado sobre as conversas encontradas, relatou que de fato tem um amigo chamado "V" e uma amiga chamada "Rafaela". Indicou que seu aparelho celular é de cor preta.

A confissão do réu apenas reforça: naquele dia dos fatos embora o réu fosse também usuário de drogas, tinha droga em depósito para a sua venda a terceiros destacando

que de fato praticou um dos verbos do art. 33 da Lei de Drogas. Com efeito, apesar de ser usuário de drogas, naquela ocasião não estava o réu apenas a usar o entorpecente e sim separando drogas para venda. Não custa lembrar que o crime de tráfico possui diversos verbos e ao incidir em alguma dessas condutas é suficiente para responsabilizar o agente criminalmente:

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de manter em depósito, para fornecimento a terceiros, porções de maconha e de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Provas. Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Circunstâncias da prisão, natureza, variedade e modo de acondicionamento. Indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. Maus antecedentes configurados. Aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria e negativa do redutor justificados. Manutenção do regime prisional fechado. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1504483-86.2020.8.26.0296; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022) .

REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Conduta de manter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 0,87 gramas de crack e 22,7 de maconha. SANÇÃO. Pretendida redução da pena-base. Pleito fundado na pequena quantidade de droga apreendida e na ausência de elementos que proporcionem a valoração negativa da personalidade e da conduta social do peticionário.

Inadmissibilidade. Elevação de 1/3 fundada na nocividade do entorpecente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06) e nos antecedentes criminais decorrentes de condenação diversa do registro criminal que justificou o reconhecimento da reincidência. Concretização em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 777 dias-multa. Pedido indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 0030324-75.2020.8.26.0000;

Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Em que pese a brilhante alegações finais da defesa, não há nada nesse momento que justifique acreditar que os policiais estavam mentindo acerca da indicação do usuário e da forma como se deu a situação. Ao contrário, a situação em que o agente denota a saída do usuário de imóvel e ainda chega e percebe que o agente está picando diversos embalagens e que já é um indivíduo conhecido pela polícia, o ingresso no imóvel ocorre de modo justificado, sob pena de se vulnerar por completo o combate à criminalidade.

Assim, não há que se falar em nulidade das provas aqui colhidas, pois no caso entendo, respeitado compreensão diversa, que o ingresso dos policiais nesse caso ocorreu de modo justificado e legal. Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer. Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE

DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500223-

37.2020.8.26.0628; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento:

24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021) APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o

tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Absolvição ou desclassificação inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa - Pena corretamente fixada - Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que se mantém - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501294-35.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR PLEITEANDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO, PORQUANTO SE CONFUNDEM - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO JUÍZO DE PISO - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES O FUMUS COMMISSI E O PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1525715-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.

Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo o réu culpável e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

3. Da individualização da pena:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em razão da existência de maus antecedentes, uma vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado por fato praticado anteriormente a este processo.

A quantidade de droga e a natureza destas não são suficientes para a exasperação da pena base, observando-se que embora o crack seja uma droga extremamente nociva é corriqueira sua apreensão neste município e o legislador já fixou uma pena inicial alta levando em consideração a gravidade do delito.

Na segunda etapa da dosimetria, há atenuante da confissão. Assim, reduzo a pena do acusado em 1/6 (um sexto) reduzindo sua pena para patamar mínimo legal fixando em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Veja-se que é o caso de afastamento do tráfico privilegiado como provou o autor da ação penal. É que o acusado é portador de maus antecedentes e além disso estava a traficar a bastante tempo (2 meses), situação que justifica o afastamento do tráfico privilegiado.

Assim, fica o réu condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto (art. 33, §2º, "b", do CP), em razão da pena fixada. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Inviável a conversão da pena em restritiva de direitos e a concessão de sursis em razão tão somente da pena fixada.

4. Dos efeitos da condenação:

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com o acusado, dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico de drogas bem como o faço em relação aos celulares apreendidos nos autos (art. 243 da CF).

5. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para: condenar ALEXANDRE PAULO, solteiro, nascido em 08/11/1990, endereço: Rua Antonio Messias de Castro, nº. 447, Jardim América, CEP 14.960-000, Novo Horizonte-SP, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa por infringência ao art. 33 da Lei de Drogas em regime inicial semiaberto.

A manutenção da prisão preventiva do sentenciado é de rigor. Note-se que o acusado tem maus antecedentes e foi novamente condenado pelo crime de tráfico de drogas. Não há elementos neste momento que justifique a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, situação evidenciada pela reiteração delitiva do acusado.

6. Das custas processuais:

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

7. Da pena de multa:

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e

a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do CPC) .

8. Após o trânsito em julgado:

8.1. Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), expeça-se MLE para transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos (Provimento 11/2021).

8.2. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

8.3. Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

8.4. Expeça-se guia de cumprimento de pena na forma estabelecida na sentença;

8.5. Calcule-se a multa e intime-se os réus para pagamento. Não realizado o pagamento, providencie-se o necessário para a execução.

8.6. Encerrado o processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.

Ouça-se o MPE acerca dos demais bens apreendidos, se houver.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 20 de maio de 2022.